竞业限制协议审查报告

一、合同总体评价

• 审查立场：协议当事人
• 使用场景：竞业限制协议
• 合同类型：竞业限制协议
• 总体可签署性：建议修改后签署
• 风险主题数（聚合后）：1
• 规则级审查命中数：1
• 重大风险数量：0
• 中等风险数量：1
• 低风险数量：0
• 需要真正修改的风险数：1
• 优先处理风险：0
• 建议处理风险：1
• 可选优化数：0
• 已识别但建议保持现状数：0
• 人工复核项：1

审查覆盖统计

• 已覆盖：4 项
• 部分覆盖：1 项
• 缺失：0 项
• 风险条款：0 项
• 不适用：0 项
• 待核验：1 项
• 法律提示：0 项
• 审查项总计：6 项

二、核心风险摘要

• 竞业人员及秘密接触范围：建议处理。 严重程度：中等风险。 核心问题：仍需补足：人员范围及实际接触秘密。 重要性：人员范围及实际接触秘密尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。 证据包ID：EB-fc722d0390d3；关键证据：[SYN-b9ec7991035f64f6f838] 1.1 [支持：明确约定竞业业务范围]：1.1 竞业限制期： 指自甲方和乙方任何一方与对方终止或解除劳动合同（不论终止或解除的理由）之日起的
2年内，乙方不得自营或为他人经营与公司有竞争的业务。；[SYN-06e694dffaa914b2cf58] 第4项
[支持：明确约定竞业地域范围]：4.1
本协议项下，乙方应履行竞业限制的地域范围为：中华人民共和国全国范围。；[SYN-bc41625bbd90aa5e9f09] 第2项
[支持：明确约定竞业业务范围]：2.1 乙方在职期间不得自营或帮助任何第三方经营与甲方产品同类的产品或者与甲方从事业务同类的业务。；[SYN-7907448dfd96565f12c7] 第2项 [支持：明确约定竞业业务范围]：2.2 乙方在职期间不得从事任何与甲方产品或业务构成竞争的任何业务或行为，不得以任何形式从事与甲方有竞争关系的第二职业。；[EV-6916da0380d7d62b] 1.1 [支持：明确约定竞业业务范围]：1.1 竞业限制期：
指自甲方和乙方任何一方与对方终止或解除劳动合同（不论终止或解除的理由）之日起的
2年内，乙方不得自营或为他人经营与公司有竞争的业务。；[EV-0ef8827da1768cc6] 第4项
[支持：明确约定竞业地域范围]：4.1
本协议项下，乙方应履行竞业限制的地域范围为：中华人民共和国全国范围。；[EV-c6813f81ec34e0d8] SEARCH_AUDIT [支持：在约定检索范围内未发现以下正向事实：人员范围及实际接触秘密]：已检索合同正文及全部已提供附件，未找到以下正向事实：人员范围及实际接触秘密。

三、建议优先修改

• 建议处理：建议补充明确人员范围及实际接触秘密。（对应风险：竞业人员及秘密接触范围）

四、可选优化事项

以下事项属于完善型建议，通常不是当前签署的核心障碍。
• 暂无需要单独提示的可优化事项。

五、已覆盖关键事项

• 已覆盖项详见完整审查明细。

六、人工复核事项

• NC-03-01 竞业范围或补偿明显不当：人工复核：合理性判断所需事实尚不完整：人员范围及实际接触秘密、劳动者具体岗位；不能据此直接认定范围合理或违法。竞业地域约定较宽（全国范围）；缺少相应实际经营地域或秘密接触范围的支持事实，需结合劳动者岗位核验必要性和合理性。 竞业期限为24个月，月补偿比例为30%；需核验补偿水平是否与期限及限制强度匹配。《企业实施竞业限制合规指引》：超过1年月补偿一般不宜低于离职前12个月平均工资50%；属于合规审查基准，不自动认定无效。 协议允许单位提前解除，但未明确额外补偿责任。须区分已履行期间正常补偿、解除后的未来普通补偿与额外补偿；履行期间单位解除时应核对劳动者请求额外三个月补偿的权利，通知期不能替代该责任。《劳动争议司法解释（一）》第39条：竞业履行期间单位请求解除，劳动者请求额外支付三个月竞业经济补偿的，人民法院应予支持。（人工核验优先级：LOW）

七、完整审查明细

1. 用工主体与劳动者身份（EMP-01-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：全文；甲方（盖章）：上海律智人工智能科技有限公司
• 审查判断：合同已明确约定用人单位住所；劳动者姓名与身份证明；用人单位名称。
【证据定位】
• 支持要素：用人单位住所
• 条款编号：全文
• 原文片段：甲方：上海律智人工智能科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA7TEST001
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区科苑路88号A座1201室
法定代表人：周明远
乙方：陈浩然
身份证号：31010119900101XXXX
户籍地址：江苏省南京市玄武区中山东路188号
联系地址：上海市浦东新区碧云路588号3幢1202室
联系电话：13800001234
鉴于：
甲乙双方于2024年3月1日签订了《劳动合同》（编号：LD-2024-0301-017），双方依法建立了劳动关系。
• 支持要素：劳动者姓名与身份证明
• 条款编号：全文
• 原文片段：
甲方：上海律智人工智能科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA7TEST001
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区科苑路88号A座1201室
法定代表人：周明远
乙方：陈浩然
身份证号：31010119900101XXXX
户籍地址：江苏省南京市玄武区中山东路188号

联系地址：上海市浦东新区碧云路588号3幢1202室
联系电话：13800001234
鉴于：
甲乙双方于2024年3月1日签订了《劳动合同》（编号：LD-2024-0301-017），双方依法建立了劳动关系。
• 支持要素：用人单位名称
• 条款编号：甲方（盖章）：上海律智人工智能科技有限公司
• 原文片段：甲方（盖章）：上海律智人工智能科技有限公司
法定代表人或授权代表签字：周明远
日期：2026年9月8日
• 支持要素：用人单位名称
• 条款编号：全文
• 原文片段：甲方：上海律智人工智能科技有限公司
统一社会信用代码：91310115MA7TEST001
联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区科苑路88号A座1201室
法定代表人：周明远
乙方：陈浩然
身份证号：31010119900101XXXX
户籍地址：江苏省南京市玄武区中山东路188号
联系地址：上海市浦东新区碧云路588号3幢1202室
联系电话：13800001234
鉴于：
甲乙双方于2024年3月1日签订了《劳动合同》（编号：LD-2024-0301-017），双方依法建立了劳动关系。

2. 竞业人员及秘密接触范围（NC-01-01）

审查结论

• 处理建议：建议处理
• 覆盖状态：部分覆盖
• 行动优先级：建议处理
• 关联风险发现：竞业人员及秘密接触范围
• 判断可靠度：高
• 经济影响：无明显直接金额影响
• 问题类型：条款缺陷
• 原文位置：第4项；第2项；全文逐要素检索；1.1
• 审查判断：已覆盖：明确约定竞业业务范围；明确约定竞业地域范围；尚未覆盖：人员范围及实际接触秘密。
• 【风险点描述】：仍需补足：人员范围及实际接触秘密。
• 【缺失的法律后果】：人员范围及实际接触秘密尚未明确时，可能影响劳动关系中的履行核对及争议处理；合同未写明不排除法定劳动权利。
• 【实际法律暴露】：合同已涉及该事项，但仍缺少必要保护要素。
• 【适用条件】：始终适用
• 【正式建议】：建议补充明确人员范围及实际接触秘密。
【证据定位】
• 关联风险：竞业人员及秘密接触范围
• 证据包ID：RULE-NC-01-01
• 证据ID：SYN-06e694dffaa914b2cf58、SYN-7907448dfd96565f12c7、SYN-86dfc8a6f6aefb622328、SYN-b9ec7991035f64f6f838、SYN-bc41625bbd90aa5e9f09
• 第4项 [支持：明确约定竞业地域范围]: 4.1 本协议项下，乙方应履行竞业限制的地域范围为：中华人民共和国全国范围。
• 第2项 [支持：明确约定竞业业务范围]: 2.2 乙方在职期间不得从事任何与甲方产品或业务构成竞争的任何业务或行为，不得以任何形式从事与甲方有竞争关系的第二职业。
• 全文逐要素检索: 未找到正向事实：人员范围及实际接触秘密

• 1.1 [支持：明确约定竞业业务范围]: 1.1 竞业限制期：
指自甲方和乙方任何一方与对方终止或解除劳动合同（不论终止或解除的理由）之日起的
2年内，乙方不得自营或为他人经营与公司有竞争的业务。
• 第2项 [支持：明确约定竞业业务范围]: 2.1
乙方在职期间不得自营或帮助任何第三方经营与甲方产品同类的产品或者与甲方从事业务同类的业务。

3. 离职竞业期限及补偿（NC-02-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：1.1；第5项
• 审查判断：合同已明确约定离职竞业限制期限；离职后按月经济补偿的金额或计算标准。
【证据定位】
• 支持要素：离职后按月经济补偿的金额或计算标准
• 条款编号：第5项
• 原文片段：经济补偿金为乙方离职前12个月月平均工资的 30%，即每月
人民币9,600元，且该金额不得低于劳动合同履行地最低工资标准。
• 支持要素：离职竞业限制期限
• 条款编号：1.1
• 原文片段：1.1 竞业限制期：
指自甲方和乙方任何一方与对方终止或解除劳动合同（不论终止或解除的理由）之日起的
2年内，乙方不得自营或为他人经营与公司有竞争的业务。

4. 竞业范围或补偿明显不当（NC-03-01）

审查结论

• 处理建议：人工复核：合理性判断所需事实尚不完整：人员范围及实际接触秘密、劳动者具体岗位；不能据此直接认定范围合理或违法。竞业地域约定较宽（全国范围）；缺少相应实际经营地域或秘密接触范围的支持事实，需结合劳动者岗位核验必要性和合理性。 竞业期限为24个月，月补偿比例为30%；需核验补偿水平是否与期限及限制强度匹配。《企业实施竞业限制合规指引》：超过1年月补偿一般不宜低于离职前12个月平均工资50%；属于合规审查基准，不自动认定无效。 协议允许单位提前解除，但未明确额外补偿责任。须区分已履行期间正常补偿、解除后的未来普通补偿与额外补偿；履行期间单位解除时应核对劳动者请求额外三个月补偿的权利，通知期不能替代该责任。《劳动争议司法解释（一）》第39条：竞业履行期间单位请求解除，劳动者请求额外支付三个月竞业经济补偿的，人民法院应予支持。
• 覆盖状态：待核验
• 审查判断：合理性判断所需事实尚不完整：人员范围及实际接触秘密、劳动者具体岗位；不能据此直接认定范围合理或违法。竞业地域约定较宽（全国范围）；缺少相应实际经营地域或秘密接触范围的支持事实，需结合劳动者岗位核验必要性和合理性。 竞业期限为24个月，月补偿比例为30%；需核验补偿水平是否与期限及限制强度匹配。《企业实施竞业限制合规指引》：超过1年月补偿一般不宜低于离职前12个月平均工资50%；属于合规审查基准，不自动认定无效。 协议允许单位提前解除，但未明确额外补偿责任。须区分已履行期间正常补偿、解除后的未来普通补偿与额外补偿；履行期间单位解除时应核对劳动者请求额外三个月补偿的权利，通知期不能替代该责任。《劳动争议司法解释（一）》第39条：竞业履行期间单位请求解除，劳动者请求额外支付三个月竞业经济补偿的，人民法院应予支持。
• 【适用条件】：始终适用
• 【复核提示】：人工复核：合理性判断所需事实尚不完整：人员范围及实际接触秘密、劳动者具体岗位；不能据此直接认定范围合理或违法。竞业地域约定较宽（全国范围）；缺少相应实际经营地域或秘密接触范围的支持事实，需结合劳动者岗位核验必要性和合理性。 竞业期限为24个月，月补偿比例为30%；需核验补偿水平是否与期限及限制强度匹配。《企业实施竞业限制合规指引》：超过1年月补偿一般不宜低于离职前12个月平均工资50%；属于合规审查基准，不自动认定无效。 协议允许单位提前解除，但未明确额外补偿责任。须区分已履行期间正常补偿、解除后的未来普通补偿与额外补偿；履行期间单位解除时应核对劳动者请求额外三个月补偿的权利，通知期不能替代该责任。《劳动争议司法解释（一）》第39条：竞业履行期间单位请求解除，劳动者请求额外支付三个月竞业经济补偿的，人民法院应予支持。
【证据定位】

• 支持要素：待核验事项的触发事实：地域范围必要性
• 条款编号：第4项
• 原文片段：本协议项下，乙方应履行竞业限制的地域范围为：中华人民共和国全国范围
• 支持要素：待核验事项的触发事实：期限与补偿匹配性
• 条款编号：1.1
• 原文片段：指自甲方和乙方任何一方与对方终止或解除劳动合同（不论终止或解除的理由）之日起的
2年内，乙方不得自营或为他人经营与公司有竞争的业务
• 支持要素：待核验事项的触发事实：期限与补偿匹配性
• 条款编号：第5项
• 原文片段：经济补偿金为乙方离职前12个月月平均工资的 30%，即每月
人民币9,600元，且该金额不得低于劳动合同履行地最低工资标准
• 支持要素：待核验事项的触发事实：提前解除额外补偿
• 条款编号：第6项
• 原文片段：乙方履行离职后竞业限制义务期间，甲方经评定后认为无需乙方继续履行竞业限制义务的，经甲方提前 1个月
书面通知乙方后，甲方可解除本协议

5. 劳动争议处理（EMP-12-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：第8项
• 审查判断：合同已明确约定劳动争议依法申请劳动仲裁。
【证据定位】
• 支持要素：劳动争议依法申请劳动仲裁
• 条款编号：第8项
• 原文片段：8.3
任一方不愿调解，或者经调解无法达成一致，或者达成调解协议后一方不履行的，一方可向劳动合同履行地或甲方所在地的
劳动争议仲裁委员会申请仲裁；
对仲裁裁决不服的，可依法向人民法院提起诉讼。

6. 违法约定劳动者违约金（EMP-14-01）

审查结论

• 处理建议：已覆盖，无需修改。
• 覆盖状态：通过
• 原文位置：未发现该类不利约定。
• 审查判断：未发现“违法约定劳动者违约金”对应的不利条款或安排。